

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2534

นาย ดำรง หิงหิรัญ

นาง แซ่ ม อุ้งสูงเนิน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 240

แม้โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์เกี่ยวกับสัญญาคู่เอกสารหมาย จ.2 แต่จำเลยเองเป็นฝ่ายอุทธรณ์ว่าสัญญาคู่เอกสารหมาย จ.2 เป็นเอกสารปลอมเพราะจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาคู่โดยไม่ได้กรอกข้อความอื่นใดไว้ ดังนั้นจึงมีประเด็นให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้ว่าสัญญาคู่เอกสารหมาย จ.2 ปลอมหรือไม่ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเชื่อ ว่าสัญญาคู่เอกสารหมาย จ.2 ไม่ปลอมและบังคับตามสัญญาจึงเป็นการชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามสัญญาขึ้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 81,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 68,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์และไม่ได้รับเงินตามสัญญา จำเลยเคยลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ที่ยังมิได้กรอกข้อความไว้ 1 ฉบับ แต่จะเป็นฉบับที่โจทก์นำมาฟ้องหรือไม่จำเลยไม่ยืนยันโจทก์แถลงนำหลักฐานเท็จมาฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันกู้ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันที่ 16พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเชื่อว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ ตามฟ้องจริงแต่กู้ไปจำนวนเพียง 40,000 บาทไม่ใช่จำนวน 68,000 บาท ดังโจทก์ ฟ้อง เท่ากับศาลชั้นต้นไม่ยอมรับว่าสัญญากู้ตามที่โจทก์นำมาฟ้อง คือเอกสารหมายเลข 2 เป็นเอกสารที่ถูกต้อง โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ในข้อนี้ ก็เท่ากับโจทก์ยอมรับว่าสัญญา กู้เอกสารหมายเลข 2 ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ประเด็นในข้อนี้จึงยุติตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้อีกว่าสัญญากู้เอกสารหมายเลข 2 ใช้บังคับได้ หรือไม่นั้น เห็นว่าแม้โจทก์จะไม่ได้อุทธรณ์ในข้อนี้แต่จำเลยเองเป็นฝ่ายอุทธรณ์ว่า สัญญากู้เอกสารหมายเลข 2 เป็นเอกสารปลอมเพราะจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญา กู้โดยไม่ได้กรอกข้อความอื่นใดไว้ ดังนั้นจึงมีประเด็นให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้ว่าสัญญา กู้เอกสารหมายเลข 2 ปลอมหรือไม่ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเชื่อว่าสัญญากู้เอกสาร หมายเลข 2 ไม่ปลอมและบังคับจำเลยตามสัญญาเป็นการชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมฆ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ